

1501157-83.2019.8.26.0125

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Fredison Capeline

Comarca: Capivari

Foro: Foro de Capivari

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... entre ambos. Disse que está preso por tráfico de drogas por ordem emanada nesta Comarca.

A despeito da negativa de autoria por parte do réu, tenho que sua versão não merece acolhimento. A palavra da vítima deve prevalecer e está coerente em todas as etapas processuais, de modo que merece credibilidade. Além disso, existem outros feitos criminais envolvendo violência doméstica e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capivari

Foro de Capivari

1ª Vara

Rua DR. JOÃO ADOLFO STEIN, Nº 171, Capivari-SP - cep 13360-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501157-83.2019.8.26.0125 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501157-83.2019.8.26.0125

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2332704/2019 - DEL.DEF.MUL. CAPIVARI, 5319563 - DEL.DEF.MUL. CAPIVARI, 605/19/534 - DEL.DEF.MUL. CAPIVARI, 2332704 - DEL.DEF.MUL. CAPIVARI, 605/19/534 - DEL.DEF.MUL. CAPIVARI, 2332704 - DEL.DEF.MUL. CAPIVARI, 605/19/534 - DEL.DEF.MUL. CAPIVARI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ WILTON DOS SANTOS CONCEIÇÃO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fredison Capeline

Vistos.

JOSÉ WILTON DOS SANTOS CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal, porque, segundo se descreveu na denúncia: "Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de outubro de 2019, às 12h00, na Rua Amadeu Amaral, nº 29, Centro na cidade de Capivari, JOSE WILTON DOS SANTOS CONCEIÇÃO identificado a fls. 03, ameaçou FRANCIELE APARECIDA DE CAMPOS PADOVANI, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave."

Recebimento da denúncia datado de 06 de maio de 2020, fls. 49/50.

Réu citado regularmente e defesa preliminar apresentada nos autos.

Instrução regular com inquirição de vítima/testemunha e, ao final, interrogatório do réu (cf. Mídias).

Em debates/memoriais, as partes se manifestaram nos autos.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

A existência do fato é comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/04, Formulário de Avaliação de Risco (fls. 08/09), Termo de Representação de fl.16, bem como pela prova oral.

Certa a autoria.

De acordo com o Código Penal, comete o crime descrito no tipo do artigo 147 do Código Penal aquele que: "Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave" - grifei.

Depois da análise dos autos, constato que não há como deixar de reconhecer a ocorrência desse crime, na espécie dos autos, pois seus elementos constitutivos ficaram demonstrados pelas provas trazidas neste caderno processual. Vejamos. A vítima Franciele Aparecida disse em juízo que manteve relacionamento amoroso com o réu por quatro anos. Disse que esse relacionamento terminou há 2 anos. Disse que o réu não aceitou a separação do casal, motivo pelo qual passou a ameaçar a depoente. Disse confirmar a ameaça de morte descrita na denúncia. Disse que gravou as falas em tom ameaçador do réu e levou até a Delpol para registrar ocorrência do delito. Disse que o réu é usuário de drogas e bebida alcoólica, de forma que ficou amedrontada com o ocorrido.

No interrogatório, o réu negou a prática da infração em tela. Disse que não ameaçou a vítima. Confirmou o relacionamento amoroso entre ambos. Disse que está preso por tráfico de drogas por ordem emanada nesta Comarca.

A despeito da negativa de autoria por parte do réu, tenho que sua versão não merece acolhimento. A palavra da vítima deve prevalecer e está coerente em todas as etapas processuais, de modo que merece credibilidade. Além disso, existem outros feitos criminais envolvendo violência doméstica e familiar em face do réu, tudo a demonstrar o caráter perigoso e misógino, com menosprezo à condição da mulher.

Impõe-se a condenação do réu nos termos da denúncia.

As provas produzidas permitem concluir, com segurança suficiente, ter o acusado ameaçado a vítima, ex-companheira do réu.

No que tange aos meios de praticar a infração penal de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, a doutrina do eminente Prof. Guilherme de Souza Nucci preleciona que: "a lei prevê a possibilidade de se praticar o crime de ameaça através do uso variado de palavras, escritos, gestos ou quaisquer outros meios simbólicos (ex.: desenhos, ilustrações, mensagens transmitidas por e-mail etc.)" - in Código Penal Comentado, 14ª Ed.. No caso concreto, o réu fez uso de palavras como forma de impingir temor da ocorrência de mal injusto e grave, diante das circunstâncias do fato concreto, não há falar em inexistência do crime ou ausência

de dolo, estando claro que a conduta do réu foi deliberada com o escopo de amedrontar a ofendida, conseguindo seu intento.

Claramente, não prospera a tese defensiva, já que o intuito do réu está delineado nos autos, agindo com dolo de ameaçar sua esposa no âmbito doméstico e familiar.

Destarte, o conjunto probante carreado nos autos é suficiente para o decreto condenatório, nos termos da denúncia.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, atendendo ao artigo 59 do Código Penal, ausente circunstância desfavorável, fixo a pena-base em 01 mês de detenção. Incabível a aplicação exclusiva da pena de multa, dada vedação expressa do art. 17 da Lei 11.340/06.

Reconheço a agravante prevista no art. 61, inc. II, letra "f", do Código Penal, agravando a pena em um sexto, ficando em 01 mês e 05 dias de detenção.

Sem causa de diminuição ou de aumento.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da pena corporal, à vista da primariedade.

Incabível o benefício da substituição da pena privativa por restritiva de direitos, ante as particularidades do caso e a vedação legal. No entanto, tem o acusado direito à suspensão condicional da pena privativa de liberdade (CP, art. 77). Para tanto, fixo o período de prova em dois anos. Deve o réu cumprir as condições do § 2º do art. 78 do C. Penal, observando-se em relação à alínea 'a', a proibição de frequentar bares, boates e estabelecimentos congêneres de reputação social duvidosa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para o fim de condenar JOSÉ WILTON DOS SANTOS CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, às penas de 01 mês e 10 dias de detenção, no regime inicial aberto, por violação ao artigo 147, caput, do Código Penal, observando-se as disposições da Lei n.º 11.340/06, concedido o sursis na forma supra.

Apelo em liberdade.

Deixo de fixar indenização, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por ausência de pedido expresso neste sentido. A propósito: "Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa". (in NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: RT, 2008, p. 691).

Transitada em julgado a condenação:

- a) Expeça-se guia de recolhimento para a execução penal;
- b) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;
- c) Oficie-se ao IIRGD do Estado de São Paulo;
- d) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, em cumprimento ao artigo 15, inciso III, da Constituição Federal de 1988.

Custas ex lege, ressalvado o caso de assistência jurídica pela Defensoria Pública, presumindo-se então a condição de miserabilidade a justificar a isenção de custas.

P.I.C.

Capivari, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA